


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0058584-51.2016.8.26.0050 – Controle 2016/001360**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Origem:
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LUIZ PAULO SANTOS**
 Data da Audiência: **03/04/2017**

Aos 03/04/2017, às 14:00h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito Dr^a. Cristina Alves Biagi Fabri, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Patrícia Manzella Trita; Presente(s) o(s) acusado(s) LUIZ PAULO SANTOS, neste ato representado pela Dra. Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Carlos Alberto Gutierrez Júnior e Anderson Maciel de Moraes.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (Carlos e Anderson), sendo o(s) acusado(s) interrogado(s). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** MM. Juíza, **LUIZ PAULO SANTOS** foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput” da Lei Federal nº 11.343/06. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. Recebida a denúncia, designou-se audiência de instrução de julgamento. Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final. É o relatório. **A pretensão punitiva é procedente.** A **materialidade** delitiva resultou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15, pelo laudo de constatação de fls. 18 e laudo definitivo de fls. 126/127. A **autoria** também é certa e segura. Com efeito, o policial civil **Carlos Alberto Gutierrez Júnior** disse que frequentemente realiza operação para coibir o tráfico de drogas. No dia dos fatos, dirigiu-se ao local os fatos, conhecido como tráfico de drogas, e permaneceu em campanha no local. Observou que o réu estava

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

em atividade suspeita, visto que várias pessoas dele se aproximavam e se afastavam em seguida. Em poder do acusado, logrou apreender a droga mencionada. Reconheceu o acusado. O réu admitiu informalmente a prática da traficância. Não sabe dizer exatamente onde estava a droga apreendida. Sua versão foi corroborada pelo policial civil Anderson Maciel de Moraes. O depoente asseverou que realizou campana por cerca de vinte e trinta minutos. Presenciou algumas pessoas se aproximando do acusado, dando algo para ele e recebendo algo em troca. Decidiram proceder à abordagem e encontraram as drogas em posse do réu. Também foi localizada a quantia de R\$ 10,00. Ressaltou que, em razão do lapso temporal, não se recorda o local onde as drogas foram localizadas. O acusado Luiz Paulo, ouvido em solo policial, optou por permanecer em silêncio (fls. 09). Tal conduta, muito embora não possa ser considerada em seu prejuízo, não se coaduna com o comportamento esperado dos inocentes. Em juízo, negou a prática do crime. Afirmou que é morador do local e estava ali parado quando da operação policial. Realmente se trata de ponto de venda de drogas, mas não tem nada a ver com os fatos. Franqueou a entrada dos policiais em seu barraco, onde nada de ilícito foi localizado. Os policiais questionaram acerca das pessoas que estavam vendendo drogas e para onde eles tinham corrido. O interrogando disse que não sabia. Como possui passagens anteriores e algumas tatuagens, os policiais resolveram lhe imputar a propriedade das drogas. A negativa, dotada de nítido intento exculpatório, não merece guarida, eis que dissociada do resto do conjunto probatório. Os policiais militares narraram os fatos de forma uníssona e coesa. Ora, as circunstâncias da prisão (realizada após campana policial e em local conhecido como ponto de tráfico), assim como a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas – embaladas individualmente e prontas para entrega a terceiros, bem como as circunstâncias da apreensão e a quantia de dinheiro em espécie (R\$ 10,00 – em notas trocadas), não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito. Sabe-se, ademais, que as palavras dos policiais não podem ser desmerecidas apenas em razão da função exercida, cabendo à Defesa trazer à tona algum elemento que as infirme, o que não ocorreu no caso em espeque. Frise-se que o acusado sequer conhecia os agentes públicos, não havendo motivo plausível para prejudicarem o réu. As provas amealhadas são, portanto, suficientes para o desate condenatório em relação ao crime de tráfico. De rigor,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

portanto, a procedência do pleito. Passo, então, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, o qual já foi definitivamente condenado pela prática de roubo (fls. 171/172). De rigor, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, há que ser reconhecida a agravante da reincidência, em virtude da segunda condenação com trânsito em julgado, conforme certidão de fls. 173/174. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Em razão das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência, inviável a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pelas mesmas razões, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, único compatível com a hediondez do delito e com a reincidência do acusado. Ausentes os requisitos autorizadores, inviável a aplicação de qualquer benefício. Ante o exposto, aguarda o Ministério Público a procedência do pleito condenatório. Requer-se seja decretado o perdimento do numerário apreendido, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas. Por fim, considerando o *quantum* de pena a ser imposto, o regime inicial de cumprimento da pena e a periculosidade do acusado, o qual é duplamente reincidente na prática de crime violento, entendo necessária a **decretação de sua prisão preventiva**, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. **Dada a palavra à Defesa:** MM. Juíza, A ação penal deve ser julgada improcedente. Em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o réu negou os fatos de forma veemente. Explicou que é morador daquela rua, onde existe tráfico de drogas, do qual não participa. Estava parado em frente ao seu barraco quando policiais apareceram. Permaneceu parado e foi abordado. Policiais reviraram seu barraco e nada encontraram. Os traficantes correram e os policiais localizaram as drogas pela via. Indagado sobre seus antecedentes, bem como em razão da fuga dos traficantes, foi indevidamente detido. A negativa do réu é elemento hábil a ensejar uma absolvição e não foi refutada pelas frágeis provas produzidas. De fato, a prova acusatória é precária, restrita aos depoimentos prestados por dois policiais civis, justamente os policiais que efetuaram a prisão do acusado. Carlos Alberto Junior afirmou que estava em operação de combate ao tráfico, em ponto conhecido de tráfico, montou campana e passou a observar o réu, que tentou correr, mas foi abordado na posse de dezesseis porções de maconha e quantia em dinheiro em seu poder. Confirmou que várias


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

pessoas correram com a aproximação dos policiais, o que confirma a versão do réu, bem como sequer soube esclarecer o local em que as drogas foram localizadas, explicando que a isso não presenciou. Resta, pois, o depoimento do policial Anderson Maciel de Moraes que afirmou ter feito campana por cerca de trinta minutos, embora não tenha documentado tal campana. Afirmou de forma superficial que o réu foi detido, não se recordando o local em que as drogas foram encontradas. Tem-se, diante disso, que a prova é extremamente precária. O réu negou estivesse em poder de entorpecentes e os policiais sequer esclareceram o local em que as drogas foram apreendidas, devendo prevalecer a versão do acusado. Assim, verifica-se que, ao término da instrução, não foram produzidas provas aptas para a condenação, de modo que a ação penal deve ser julgada improcedente. Não bastasse a fragilidade da prova produzida, é certo que nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. Pretende a Defesa alegar que os policiais, pela própria natureza das atividades que exercem, têm o maior interesse na legitimação de sua conduta profissional, não podendo ser descartada a hipótese de que sua parcialidade em Juízo possa prejudicar o acusado. De um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não é suspeito, tem eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; a redução máxima da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. A lei prevê, tão-somente, requisitos específicos para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena, quais sejam, ser primário, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Preenchendo todos os requisitos legais, a aplicação da referida causa de diminuição passa a ser direito subjetivo do réu. Cumpre salientar, por fim, que a participação em organização criminosa deve ser devidamente comprovada nos autos e não pode ser presumida, uma vez que a presunção tiraria de todo acusado primário e com bons antecedentes a possibilidade de ser contemplado com o redutor previsto no art.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

33, § 4º da lei 11.343/06. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Requer-se, por fim, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou o sursis da pena, bem como a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena. Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do Senado Federal que suspende a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: "O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004o06/2006/Lei/L11343.htm#art33>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS"; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos. **LUIZ PAULO SANTOS**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de julho de 2016, às 11:30 horas, na Rua Pires do Rio, altura do numeral 20, Mooca, nesta Capital, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 31g de maconha, acondicionadas em 16 invólucros plásticos, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado nos termos do artigo 55, "caput" da Lei nº 11.343/06 (fls. 131/132), o acusado apresentou defesa prévia por escrito (fls. 136/137). A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2017 (fls. 143). Nesta data, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado. Os debates foram realizados. É a síntese do necessário. Fundamento e **DECIDO**. A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/09), no boletim de ocorrência (fls. 11/14), no auto de exibição e apreensão (fls. 15), no laudo de constatação (fls. 17/19), bem como no exame químico toxicológico (fls. 126/127). A autoria restou incontroversa. O réu, no interrogatório, negou a acusação,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

dizendo estar sendo injustamente acusado em razão de seus antecedentes criminais. Em que pese a versão do acusado, a prova produzida nos autos é forte e escoreita em sentido contrário. Vejamos. O policial Carlos Alberto contou ter, durante breve campana, observado o acusado em atitude suspeita, eis que entregava “algo” para pessoas que dele se aproximavam. Disse ter procedido a abordagem, sendo encontrada droga e dinheiro na posse do réu, o qual, informalmente, admitiu a mercancia. No mesmo sentido o depoimento do policial Anderson, confirmando o encontro dos entorpecentes em poder do acusado, além do dinheiro. Disse também ter presenciado a atitude do acusado “de receber e entregar algo” para pessoas que dele se aproximavam. Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária. Como se vê, as provas amealhadas durante a instrução do feito comprovam a acusação, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de várias porções de “maconha” em poder do réu. A corroborar a conclusão supra, temos a apreensão do dinheiro, fruto da mercancia; o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico de drogas; bem como a confissão informal aos policiais, que não pode ser desconsiderada. Desta feita, de rigor a condenação. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase de aplicação da reprimenda, observo que o acusado ostenta maus antecedentes, pelo que aumento a pena base do delito em 1/6, perfazendo 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no unitário mínimo. O réu é reincidente, pelo que aumento a pena em mais 1/6, fixando-a em 06(seis) anos, 09(nove) meses e 20(vinte) dias de reclusão e pagamento de 680(seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal. Não havendo outros fatores modificativos, torno definitiva a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

reprimenda acima imposta. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR LUIZ PAULO SANTOS**, com qualificação nos autos, a cumprir a pena de 06(seis) anos, 09(nove) meses e 20(vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. Tendo em vista a reincidência, impossível a aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Pelo mesmo motivo, impossível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis. Quanto ao regime prisional, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois praticou crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Estando o réu solto, concedo o apelo em liberdade. Transitada esta em julgado, tenha o réu o seu nome lançado no rol dos culpados, expedindo-se mandado de prisão. Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):